

인사규정

제정 2019. 7. 16. 규정 제2호

개정 2019. 12. 30. 규정 제10호

개정 2019. 12. 30. 규정 제10호

개정(직제규정) 2020. 12. 31. 규정 제17호

개정 2022. 6. 8. 규정 제31호

개정 2023. 1. 12. 규정 제35호

개정 2023. 6. 13. 규정 제38호

개정 2024. 7. 4. 규정 제47호

개정 2024. 12. 24. 규정 제53호

개정 2026. 5. 11. 규정 제67호

개정 2026. 9. 22. 규정 제83호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 국가아동권리보장원(이하 “보장원”이라 한다)의 직원에 대한 인사의 기준을 정하여 공정하고 효율적인 인사관리를

를 기함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 직원의 인사관리에 관한 사항은 다른 규정에 규정된 것을 제외하고는 이 규정에 의한다. 다만 계약직원의 임용, 보수 등 인사관리에 관한 사항은 원장이 따로 정하는 바에 따른다. <개정 2023. 6. 13.>

제3조(직원의 구분) 「직제규정」 제5조에 따른 보장원의 직원은 다음 각 호와 같다.

1. 일반직: 관리 일반에 대한 업무를 담당하며 직급별로 구분되는 직원
2. 연구직: 연구 업무를 담당하며 직급별로 구분되는 직원

[전문개정 2023. 6. 13.]

제4조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “임용”이란 신규채용, 승진, 전보, 전직, 파견, 겸임, 강임, 휴직, 정직, 직위해제, 복직, 면직, 파면, 해임 등 인사관리에 관한 일체의 발령을 말한다.
2. “직무”란 1인의 직원이 담당하는 업무를 말한다.
3. “직위”란 1인의 직원에게 부여할 수 있는 직무와 책임을 말한다.
4. “직급”이란 직무의 종류, 난이도와 책임도가 상당히 유사한 직위의 군(群)을 말한다.
5. “직군(職群)”이란 직무의 성질이 유사하고 그 책임과 난이도의 정도가 서로 다른 군(群)을 말한다.
6. “보직”이란 직원에게 일정한 직책을 부여함을 말한다.

7. “승진”이란 현재 보직되어 있는 직급의 상위직급에 임명하는 것을 말한다.
8. “강임”이란 현재 보직되어 있는 직급보다 하위 직급에 임명하는 것을 말한다.
9. “전보”란 동일한 직급 내에서의 보직변경을 말한다.
10. “전직”이란 직종을 달리하는 임용을 말한다.
11. “겸임”이란 직원이 본인의 직무 외에 보장원 내의 다른 직무와 직위를 겸하는 것을 말한다.
12. “직무대리”란 직원이 다른 직원의 직무를 대신하는 것을 말한다.
13. “대기”란 일정기간 직위를 해제함을 말한다.
14. “복직”이란 휴직, 직위해제 및 정직 중에 있는 직원을 본래의 직위에 복귀시키는 것을 말한다.
15. “면직”이란 의원면직(퇴임, 명예퇴임), 징계면직(과면 또는 해임) 및 직권면직 등 직원으로 하여금 그 직을 면하게 하여 근로관계를 소멸하는 것을 말한다.
16. “중징계”란 과면, 해임, 강등 또는 정직을 말한다.
17. “경징계”란 감봉 또는 견책을 말한다.
18. “공로연수”란 직원의 정년퇴임 전 사회적응을 위하여 실시하는 교육을 말한다.

제2장 인사위원회

제5조(설치) 직원의 인사관리에 적정을 기하기 위하여 인사위원회(이

하 “위원회”라 한다)를 둔다.

제6조(구성) ① 위원회는 위원장 포함 5인 이상의 보장원 소속 3급 이상 직원 중에서 원장이 지명하여 구성한다.

② 위원장은 상임이사가 된다. 다만, 위원장에게 부득이한 사유가 있을 때 또는 위원장이 됨이 부적당할 때에는 원장이 따로 위원장을 지명할 수 있다.

③ 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1명을 두되 간사는 인사 업무를 담당하는 부서의 장으로 한다. 다만, 부득이한 경우에는 인사 업무를 담당하는 직원이 그 직무를 대행할 수 있다.

④ 인사운영의 공정성과 투명성을 확보하기 위하여 인사위원회 구성 시 관련 전문가 등을 외부위원으로 위촉할 수 있다. 다만, 채용, 승진에 대하여 심의하는 경우에는 외부위원 1인 이상을 포함하여야 하며, 징계에 관한 사항은 제34조를 따른다. <신설 2023. 6. 13.>

⑤ 위원회의 설치·운영에 관하여 필요한 사항은 원장이 별도로 정한다. <개정 2023. 6. 13.>

제7조(인사위원회의 소집 및 회의) ① 위원장은 제8조의 심의사항이 발생하였을 때 위원회를 소집한다.

② 위원회의 회의는 재적위원(위원장을 포함한다. 이하 같다) 3분의 2 이상의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 재심에 관한 사항은 재적위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

③ 삭제 <2023. 6. 13.>

④ 위원회에서 심의·의결된 내용은 별지 1호서식에 따른 의결서에 기록하고 여기에 출석위원 전원이 서명 또는 기명날인 한다.

⑤ 위원회는 부의된 사항을 심의하기 위하여 외부 전문 인사 또는 관계인을 인사위원회에 참석시켜 의견을 청취하거나, 해당 부서로 하여금 심의를 위하여 필요한 자료를 제출하게 할 수 있다.

⑥ 위원회의 회의는 공개진행하지 아니하며 참가한 자는 토의된 내용 중 발표된 것을 제외하고는 그 내용을 일체 누설하여서는 아니된다.

⑦ 간사는 인사위원회에 참석하여 별지 2호서식에 따라 회의록을 작성하고 출석한 위원 전원의 서명 또는 기명날인을 받아 보관하여야 하며, 회의록은 공개하지 아니한다.

⑧ 인사위원회에 출석한 외부 인사에 한하여 수당과 여비를 지급할 수 있다.

제7조의2(제척·기피·회피) ① 인사위원회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심의·의결에서 제척되며, 해당 위원은 재적위원의 수에 포함되지 아니한다. 다만, 제3호의 경우에는 징계, 직권면직과 관련된 심의·의결에 한정한다.

1. 위원 본인 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 심의·의결의 대상자인 경우
2. 위원 본인과 친족 관계에 있거나 친족 관계에 있었던 사람이 해당 심의·의결의 대상자인 경우
3. 위원 본인이 심의·의결 대상자의 직근 상급자이거나 심의 사유가 발생한 기간 동안 직근 상급자였던 경우

② 인사위원회의 심의·의결 대상자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 별지 제4호서식에 따라 그 이유를 구체적으로

밝혀 그 위원에 대한 기피를 신청할 수 있고, 인사위원회는 해당 위원의 기피 여부를 결정한다. 이 경우 기피신청의 대상이 되는 위원은 그 의결에 참여할 수 없다.

1. 인사위원회의 위원에게 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 있는 경우
 2. 그 밖에 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우
- ③ 위원이 제1항 또는 제2항에 따른 제척사유 또는 기피사유에 해당하는 것을 알게 되었을 때에는 인사위원장의 승인을 받아 해당 심의·의결에서 회피할 수 있다. 이 경우 회피하려는 위원은 별지 제5호 서식에 따른 회피신청서를 제출하고 위원장에게 그 사유를 소명하여야 한다.

[본조신설 2023. 6. 13.]

제8조(심의사항) 위원회에서 심의할 사항은 다음과 같다.

1. 인사 기본방침에 관한 사항
2. 신규채용계획 및 변경 등 채용 및 승진에 관한 사항
3. 포상 및 징계에 관한 사항
4. 개인성과평가의 조정에 관한 사항 <개정 2024. 12. 24.>
5. 재해보상에 관한 사항
6. 성과평가 및 성과급 제도에 관한 사항 <개정 2024. 12. 24.>
7. 기타 원장이 필요에 따라 부의하는 사항

제9조(서면결의) ① 인사위원회의 심의사항 중 그 사안이 경미하거나 또는 긴급을 요하는 때에는 서면으로 의결할 수 있다.

② 제1항에 의한 서면결의를 하는 경우 그 의결은 제7조제2항의 규

정에 의하되, 별지 3호서식에 따른 서면 의결서를 작성하여 이에 위원들이 서명 또는 기명날인 한다. 다만, 해당 위원이 심의사항에 대하여 서면으로 의사표시를 한 경우 제7조제2항을 적용함에 있어 “출석”한 것으로 본다.

제10조(의결내용의 보고) 위원장은 의결내용을 원장에게 보고하여야 한다.

제11조(시행 및 재심의 요구) 위원회의 의결사항은 원장의 결재를 얻어 이를 시행한다. 다만, 원장은 이의가 있을 경우 인사위원회에 대하여 1차에 한하여 재심의를 요구할 수 있다.

제3장 임용

제12조(직원의 임용) 직원의 임용은 시험성적, 근무성적, 업무수행실적, 자격(면허), 적성 및 기타 능력의 실증에 의하여 원장이 행한다. 다만, 근무성적이 극히 불량한 것으로 인사위원회에서 의결할 경우 임용을 취소할 수 있다.

제13조(채용) ① 직원의 채용은 공개경쟁시험에 의하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 인사위원회의 심의를 거쳐 제한경쟁채용을 할 수 있다. <개정 2023. 6. 13.>

1. 임용예정 직급 또는 직무에 상응하는 경력이 있거나, 임용예정 분야에 관한 자격증 소지자를 채용하는 경우
2. 법령 등에 의하여 제한경쟁채용 할 수 있도록 규정한 경우
3. 삭제 <2023. 6. 13.>

4. 긴급 충원 등을 위하여 인사위원회의 심의·의결을 받은 경우
 - ② 제1항의 규정에 의한 직원 채용은 별표 1의 직원 임용자격 기준표에 의함을 원칙으로 한다.
 - ③ 제1항에 따라 직원을 채용할 때 인사위원회는 경력에 관한 검증 자료의 제출을 요구할 수 있고, 인사위원회는 자료의 진위 여부를 해당기관 등에 확인할 수 있다.
 - ④ 원장은 제1항의 규정과 관련하여 신규 직원의 모집 등의 업무를 전문기관에 의뢰할 수 있다. 이 경우 해당기관의 전문적인 업무실적 및 역량을 판단하여 선정하여야 하며, 해당기관의 부정개입을 차단하기 위하여 정보유출방지 방안 등을 마련하여야 한다.
 - ⑤ 직원의 신규 임용에 있어서 필요한 경우 신원조회를 할 수 있다.
 - ⑥ 제1항 내지 제3항의 규정에 따른 채용의 절차·방법 및 채용 시 세부기준 등에 관한 사항은 원장이 별도로 정한다.
 - ⑦ 직원의 채용에 응시한 시외 거주자에 대하여는 전형자 여비를 지급할 수 있다.

제13조의2(사회형평적 인력 활용) ① 원장은 국가유공자·장애인·여성(경력단절여성 포함)·비수도권 지역인재·고졸자·청년 등에 대한 채용 기회를 확대하여 사회형평적 인력 활용이 활성화되도록 다음 각 호의 내용을 포함하여 인력활용계획을 수립하고 이를 이행하여야 한다.

1. 장애인·국가유공자 의무 고용에 관한 사항
2. 양성평등채용 및 여성관리자 확대 추진 등에 관한 사항

3. 청년 미취업자 고용 의무 준수에 관한 사항
4. 고졸채용 확대 및 보수, 승진 등 근로조건의 합리적 운영에 관한 사항
5. 청년인턴 제도의 내실화 및 보수 등 근로조건의 합리적 운영에 관한 사항
6. 비수도권 지역인재 채용 확대 및 혁신도시 이전지역 인재 채용 목표제 준수에 관한 사항
7. 기타 균형 있는 인력 활용을 위한 조치 등에 관한 사항

[본조신설 2023. 6. 13.]

제14조(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 직원으로 임용될 수 없다. <개정 2023. 6. 13., 2024. 7. 4.>

1. 피성년후견인
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 자
4. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 자
5. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 자
7. 징계처분으로 해임처분을 받은 때부터 3년이 지나지 아니한 자
8. 징계처분으로 파면처분을 받은 때로부터 5년이 지나지 아니한 자

9. 공공기관 채용에서 부정행위로 합격취소 처분을 받은 날부터 5년을 경과하지 아니한 자
10. 「부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법률」 제82조 (비위면직자 등의 취업제한)에 해당하는 자
11. 재직기간 중 직무와 관련하여 「형법」 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한 자로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 자
12. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람
 - 가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력 범죄
 - 나. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제74조 제1항제2호 및 제3호에 규정된 죄
 - 다. 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 스톱킹범죄
13. 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 사람을 포함한다)
 - 가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력 범죄
 - 나. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄

14. 「아동복지법」 제29조의3에 따른 아동관련기관에 취업 제한 적용을 받는 자
15. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조에 따른 아동·청소년 관련기관 등에 취업 제한 적용을 받는 자
16. 「장애인복지법」 제59조의3에 따른 장애인관련기관에 취업 제한 적용을 받는 자

제15조(경력연수산정) ① 원장은 신규 채용자가 임용 전의 경력이 있는 경우에는 해당 직원이 종전에 근무하였던 기관의 장에게 전력조회를 실시한 후 별표 2의 경력환산 기준표에 의거 환산한 경력을 산정한다. 다만, 경력증명서와 건강보험자격득실확인서 등 공적 증빙서류를 대조하여 해당 경력이 명확하게 확인되는 경우에는 이를 전력조회로 갈음할 수 있다. <개정 2023. 6. 13.>

② 경력연수의 계산은 각각의 경력기관에 대하여 월단위로 계산하여 합산하되, 개별 기관의 경력에 대하여 15일 이상은 1개월로 산정하고 15일 미만은 산입하지 아니한다.

③ 경력과 경력이 중복되는 경우에는 그 중 유리한 경력 하나만을 산입한다.

④ 신규채용자가 근무하였던 기관이 폐업·합병 또는 그 밖의 이와 유사한 사유로 경력조회를 할 수 없는 경우에는 건강보험 등 사회보험 자격취득증명, 소득세 납세증명 등 공적자료에 따라 경력연수를 산정할 수 있다.

제16조(수습임용) ① 직원을 신규 채용하는 경우에는 90일의 기간 동안 수습으로 임용하고 그 기간 중 근무평정이 양호한 자에 대하여 직원

으로 임용한다. 다만, 경력 등을 감안하여 수습기간을 면제 또는 단축할 수 있다. <개정 2024. 7. 4.>

② 수습기간 중에 있는 자의 근무평정이 불량하여 당해 직무를 감당하기에 부적당하다고 인정될 때에는 제46조의 규정에도 불구하고 면직시킬 수 있다.

제17조(개방형 직위) ① 「직제 규정」 제6조에 의한 개방형 직위는 내부 및 외부로 대상으로 적격자를 선발한다. 이때 선발된 직원의 임용기간은 3년 이내로 한다.

② 제52조제1항 규정에도 불구하고 계약만료일이 만 60세를 초과할 경우 계약기간까지 근무할 수 있다. 다만, 만 60세 이상인 자는 신규 채용 또는 재계약을 할 수 없다.

③ 원장은 개방형 직위에 대하여는 직위별로 직무의 내용특성 등을 고려하여 직무수행요건을 설정하고 그 요건을 갖춘 자를 임용하도록 노력하여야 한다.

④ 개방형 직위의 운영범위, 임용자격기준, 임용기간, 임용방식 및 그 밖의 세부운영에 관하여 필요한 사항은 보건복지부장관과 협의하여 원장이 따로 정한다.

[제54조에서 이동 <2023. 6. 13.>]

제17조의2(기간제근로자) ① 원장은 보장원의 업무수행을 위하여 필요한 경우에는 예산의 범위 내에서 기간제근로자를 계약에 의하여 채용할 수 있다. <개정 2023. 6. 13.>

② 원장은 기간제 근로자를 채용함에 있어 채용 사유 및 기간 등

의 적정성에 대하여 사전에 심의하여야 한다. <신설 2023. 6. 13.>

③ 제1항 및 제2항에 따른 인력 채용 방법·절차, 인력 운영, 사전 심사 방법 등에 관한 세부사항은 원장이 따로 정한다. <개정 2023. 6. 13.>

[제목개정 2023. 6. 13.]

제17조의3(단시간근로자) ① 원장은 보장원의 업무수행을 위하여 필요한 경우에는 예산의 범위 내에서 일·가정 양립 등을 지원하기 위하여 단시간근로자를 채용할 수 있다.

② 제1항에 따른 단시간근로자의 채용 등에 관한 세부사항은 원장이 따로 정한다.

[본조신설 2023. 6. 13.]

제17조의4(인턴직원) ① 「청년고용촉진 특별법」에 따라 청년 미취업자의 고용촉진과 직업현장의 체험기회 제공을 위하여 인턴직원을 채용할 수 있다.

② 제1항에 따라 채용된 인턴 중에 일정한 기간 근무경력이 있는 자를 직원으로 채용할 수 있다. 이 경우 채용 방법은 제13조제1항의 채용방법에 따른다.

[제57조에서 이동 <2023. 6. 13.>]

제4장 보직

제18조(보직의 원칙) ① 원장은 직원의 경력, 자격, 전문성 등을 고려

하여 보직을 부여하되, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보직을 부여하지 아니할 수 있다.

1. 직제의 신설, 폐지 시 그 준비 등을 위하여 필요한 경우
 2. 법원 또는 노동위원회에서 파면, 해임 또는 직위해제처분의 무효 또는 취소의 판결이나 결정이 확정되어 복직되는 경우 그 직급의 정원에 최초의 결원이 생길 때까지
 3. 「직제 규정」에 의하여 정원을 초과 운영하고 있는 경우 6월 이상 휴직 또는 장기과견자가 복직할 때 그 직급의 정원에 최초의 결원이 생길 때까지
 4. 1년 이상의 장기훈련을 위한 사전준비를 위하여 필요한 경우 2월 이내
 5. 공적 및 사적인 사정으로 인하여 원만하고 정상적인 직무수행이 곤란하다고 인정되는 경우 3월 이내
 6. 공로연수 및 보직관리 등 인사관리 목적상 필요하여 인사위원회의 심의를 거친 기간(공로연수의 경우 그 연수기간)
- ② 제1항제2호, 제3호의 경우 해당 직급에 상응하는 대우를 할 수 있다.

제19조(전보 및 전직) ① 원장은 인사교류가 필요하다고 인정할 때에는 동일 직급 내에서 보직을 변경할 수 있다. 다만, 특정 업무에 필요한 직위와 전문지식 또는 자격이 필요한 직위에 대하여는 그러하지 아니한다.

② 직원의 동일직위에 대한 보직기간은 1년 이상을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 보직기간을 달리 정할 수 있다.

1. 전보로 인하여 심각할 정도의 개인적 고충이 발생한 경우
2. 기구개편, 직제 또는 정원의 변경, 기타 인사관리 상 부득이한 경우
- ③ 원장은 필요한 자격을 갖춘 직원에 대하여 직군 간에 전직을 실시할 수 있다.
- ④ 전직은 직급별 정원의 범위 내에서 하되, 인사위원회의 심의를 거쳐 원장이 결정한다.

제20조(파견근무 등) ① 원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 직원을 파견근무 또는 업무지원을 하게 할 수 있다.

1. 국내 또는 국외에서 보장원의 업무와 관련하여 교육훈련을 받는 경우
2. 타 기관의 요청이 있는 경우
3. 기타 원장이 필요하다고 인정하는 경우
- ② 제1항의 규정에 의한 파견근무기간은 2년 이내로 한다. 다만, 부득이한 경우에는 1년의 범위 내에서 연장할 수 있다.

제21조(파견받은 관계 직원) 원장은 국가기관, 정부투자기관 및 단체 등의 소속직원을 파견 받아 보장원 업무에 종사하게 할 때의 복무, 근무평정, 수당 등을 관련기관과 협의하여 정할 수 있다.

제22조(직무대리 및 겸임) 원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 본직의 직무수행에 지장이 없는 범위 내에서 직무를 대리하게 하거나 겸임시킬 수 있다.

1. 직원의 결원, 출장 또는 사고가 있을 때
2. 임용예정 직위에 관련되는 전문 인력의 확보가 필요한 경우
3. 기타 보직관리상 필요한 경우

제5장 승진

제23조(승진원칙) 승진은 개인성과평가, 경력평가, 교육훈련평가, 기타 능력의 실증에 의하여 행함을 원칙으로 한다. <개정 2024. 12. 24.>

제24조(근무평가) ① 원장은 승진임용에 필요한 인사관리를 위하여 개인성과평가, 경력평가, 교육훈련평가 등을 실시한다.

<개정 2024. 7. 4., 2024. 12. 24.>

② 근무평가의 방법 및 기타 필요한 사항에 관하여는 원장이 따로 정하는 바에 의한다.

제25조(승진방법) 직원을 승진 임용할 때에는 바로 하위직급에 재직하는 직원을 임용하되, 승진후보자명부를 기초로 하여 인사위원회의 심의를 거쳐 원장이 행한다.

제26조(승진소요최저연수) ① 직원의 승진에 있어서는 다음 각 호의 기간 이상 당해 직급에 재직하여야 한다.

1. 2급 내지 3급 : 4년

2. 4급 : 3년

3. 5급 내지 6급 : 2년

② 제1항의 기간에는 휴직기간·징계처분기간·직위해제기간 및 제29조 제1항제2호에 의한 기간은 산입하지 아니한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간은 제1항의 기간에 산입한다. <개정 2023. 6. 13.>

1. 「병역법」에 의한 병역복무를 필하기 위하여 징집 또는 소집되어

휴직한 기간

2. 직무로 인한 부상과 질병으로 휴직한 기간
3. 제47조제2항제3호에 따라 휴직한 기간. 다만, 자녀 1명에 대한 총 휴직기간이 1년을 넘는 경우에는 최초의 1년에 한하되, 셋째 자녀 부터는 총 휴직기간이 1년을 넘는 경우에도 그 휴직기간 전부로 한다.
4. 기타 법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 휴직한 기간
5. 징계처분이 법원의 판결이나 노동위원회의 결정으로 무효 또는 취소된 경우 그 징계처분기간 및 제29조제1항제2호의 기간
6. 직위해제처분 또는 직위해제처분의 사유가 된 사건이 법원의 판결이나 노동위원회의 결정으로 무죄, 무효 또는 취소된 경우 그 직위해제처분기간

③ 다음 각 호의 재직기간은 제1항의 기간에 산입한다. <개정 2023. 6. 13.>

1. 강임 전의 직급으로 승진된 경우 강임 전(前) 재직기간
2. 전직 전의 직급으로 전직할 경우 전직 전의 재직기간

제27조(특별승진) ① 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 특별승진 임용 또는 추서 할 수 있다.

1. 근무성적 또는 업무수행 능력이 특히 우수한 자
2. 보장원의 발전 및 사업추진에 현저한 공헌을 한 자
3. 보장원에 현저한 공적을 남긴 직원이 순직하였을 때

② 제1항제1호, 제2호에 의한 특별승진의 경우 승진소요 최저연수의 2분의 1 이상 기간 동안 재직한 자에 한한다.

제28조(근속승진) ① 원장은 당해 직급에서 다음 각 호의 근속기간 이상을 재직한 자 중에서 제29조에 따른 승진제한 사유가 없고, 최근 2년 이내의 개인성과평가 중 어느 하나의 요소가 최하위 등급으로 평가된 사실이 없는 자를 대상으로 근속승진을 임용할 수 있다. <개정 2024. 12. 24.>

1. 5급 : 8년

2. 6급 : 7년

② 제1항의 근속승진의 운영에 관하여 필요한 사항은 원장이 따로 정한다.

제29조(승진의 제한) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 승진 임용할 수 없다. <개정 2019. 12. 30., 2022. 6. 8., 2023. 6. 13.>

1. 징계처분 요구 및 징계의결 요구 중이거나, 징계, 직위해제 또는 휴직(제47조 제2항 제2호 및 제3호에 해당하는 경우 제외) 중에 있는 자

2. 징계처분의 집행이 종료된 날부터 다음 각 목의 기간(금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용, 성폭력, 성희롱 및 성매매, 채용비위, 「임직원행동강령」 제23조에 해당하는 행위에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 더한 기간)이 경과되지 아니한 자

가. 강등·정직 : 18개월

나. 감봉 : 12개월

다. 견책 : 6개월

② 제1항제2호의 규정에 의한 승진임용 제한기간 중에 있는 자가

다시 징계처분을 받은 경우의 제한기간은 전처분에 의한 제한기간이 종료되는 날의 다음날부터 기산한다.

③ 직원이 징계처분을 받은 이후 당해직급에서 정부의 포상 또는 제안의 채택시행으로 포상 받은 경우에는 최근에 받은 가장 중한 징계처분에 한하여 제1항제2호에서 규정한 승진임용 제한기간의 2분의 1을 단축할 수 있다.

④ 징계처분 또는 직위해제를 사유로 승진하지 못한 자의 경우 법원의 판결이나 노동위원회의 결정으로 징계 또는 직위해제처분이 무효 또는 취소된 때에는 이를 소급하여 승진시켜야 한다. <신설 2023. 6. 13.>

제29조의2(근속기간의 산정) 휴직, 강등, 정직, 직위해제 기간에 따라 근무하지 못한 기간은 근속기간에 산입하지 아니한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인사규정 제47조 제1항 제2호의 휴직으로서 업무상 재해로 인한 휴직기간
2. 인사규정 제47조 제2항 제2호의 휴직으로서 가족돌봄휴직기간
3. 인사규정 제47조 제2항 제3호의 휴직기간으로서 다음의 목과 같이 인정하는 육아휴직기간
 - 가. 자녀 1명에 대한 총 휴직기간 중 1년
 - 나. 셋째 자녀 이후부터는 휴직기간 전체

[본조신설 2022. 6. 8.]

제6장 능력

제30조(교육·파견 등) ① 원장은 직원에 대하여 담당직무와 관련된 학식·기술 및 응용능력의 배양, 업무의 효율적 추진 등을 위하여 일정기간 교육을 실시하거나 해외 또는 교육·연구기관, 관련기관 등에 파견하여 필요한 교육과정을 이수하게 하거나 근무하게 할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 파견 직원에 대한 인사, 보수 등은 원직과 동일하게 처우함을 원칙으로 하며 예산의 범위 안에서 지급할 수 있다.

③ 정년 잔여기간이 1년 이내에 있는 자가 퇴직 후의 사회적응능력 배양을 위하여 필요하다고 인정될 경우 원장은 6개월의 범위 내에서 공로연수를 명할 수 있다.

④ 교육훈련 및 공로연수의 실시 시기와 방법, 기타 필요한 사항은 원장이 따로 정한다.

제31조(포상 등) ① 보장원의 발전에 공헌한 업적이 현저한 직원 또는 근무성적이 우수한 직원에 대하여 포상할 수 있다.

② 보장원의 발전에 현저한 공이 있다고 인정되는 국내·외 인사 또는 단체에 대하여 감사장을 수여할 수 있다.

③ 보장원의 업무발전에 공헌하고 업무능률의 현저한 향상과 모범이 되는 부서에 대하여 포상할 수 있다.

④ 포상은 포상규칙에서 정하는 바에 의하되 인사위원회의 심의를

거쳐 원장이 행한다.

제32조(능률증진) 원장은 직원의 근무능률증진을 위하여 직원에 대한 보건, 안전, 복리후생, 기타 필요한 사항에 대한 기준을 정하여 실시할 수 있다.

제7장 징계

제33조(징계의 사유) 원장은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 징계위원회에 징계의결을 요구하여야 하고, 징계위원회의 징계의결 결과에 따라 징계 처분을 하여야 한다. <개정 2023. 6. 13.>

1. 법령 및 제 규정을 위반하였을 때
2. 신분 또는 직무상의 의무를 위반하거나 직무를 태만히 한 때
3. 삭제 <2023. 6. 13.>
4. 금품비위, 성범죄, 채용비위, 음주운전 등 직무 내외를 불문하고 사회적으로 물의를 일으키거나 직원으로서 품위를 손상하는 행위를 하였을 때
5. 「임직원행동강령」 제23조에 해당하는 행위를 한 때
6. 소극행정(부작위 또는 직무태만으로 국민의 권익을 침해하거나 기관의 재정손실을 초래한 경우)

제33조의2(징계의 종류 및 효력) 징계의 종류와 효력은 다음 각 호와

같다.

1. 파면 및 해임 : 직원의 신분을 박탈한다.
2. 강등 : 1계급 아래로 직급을 내리고 직원의 신분은 보유하나 3개월간 직무에 종사하지 못하며 그 기간 동안 「보수규정」이 정하는 바에 따라 보수를 감액한다.
3. 정직 : 1월 이상 3월 이내의 기간으로 하며, 그 기간 중 직원의 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못하며 「보수규정」이 정하는 바에 의하여 보수를 감액한다.
4. 감봉 : 1월 이상 3월 이내의 기간으로 하며, 「보수규정」이 정하는 바에 의하여 보수를 감액한다.
5. 견책 : 전과에 대하여 훈계하고 회개하게 한다.

[제35조에서 이동 <2023. 6. 13.>]

제34조(징계위원회의 구성 및 운영) ① 직원의 징계에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 징계위원회를 두며, 위원장에 관하여는 제6조 제2항을 준용한다.

② 징계위원회는 위원장 1인과 원장이 지명한 내부 위원과 외부 위원 7인 이내로 구성하며 징계의 적정성을 확보하고 처벌 관대화 방지를 위해 위원 수의 2분의 1 이상을 외부위원으로 구성하여야 한다.

③ 외부 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 중에서 위촉하여야 한다. <개정 2022. 6. 8.>

1. 변호사 또는 공인노무사의 자격이 있는 자

2. 대학에서 법학, 행정학을 담당하는 조교수 이상으로 재직 중인 자
3. 공무원 또는 공공기관 근무경력 10년 이상인 자
4. 공무원 또는 공공기관에서 인사, 징계, 감사, 법무 업무를 담당하는
부장급 또는 이에 상응하는 직위 이상으로 3년 이상 경력이 있는 자
5. 기타 징계 사유와 관련한 분야에 5년 이상 근무한 자

④ 삭제 <2023. 6. 13.>

⑤ 위원회에 간사 1인을 두고, 간사는 인사담당 부서의 장이 수행한다.

⑥ 간사는 위원회의 사무를 처리하고, 위원장의 명을 받아 의사록을 작성하여 위원의 확인을 득한 후 비치하여야 한다.

⑦ 성희롱 또는 성폭력과 관련한 징계사건을 처리하기 위해 징계위원회를 구성하는 경우 피해자와 같은 성별의 위원이 위원장을 제외한 위원의 3분의 1 이상 포함되도록 하여야 한다. <신설 2023. 6. 13.>

제34조의2(제척·기피·회피) 징계위원회의 제척·기피·회피는 제7조의2 인사위원회의 제척·기피·회피 절차를 따른다.

[본조신설 2023. 6. 13.]

제35조(징계의 종류 및 효력)

[중전 제35조는 제33조의2로 이동 <2023. 6. 13.>]

제36조(징계의결의 요구) ① 원장은 제33조의 규정에 의한 징계사유에 해당하는 직원이 있을 때에는 징계위원회에 징계의결을 요구하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 징계위원회의 구성 및 운영에 관한 사항은 본장에서 정하는 사항을 제외하고는 인사위원회에 관한 규정을 준용한다.

③ 징계의결의 요구는 징계사유가 발생한 날로부터 3년을 경과한 때에는 이를 행하지 못한다. 다만, 금품 및 향응수수, 공금 횡령·유용, 채용비위의 경우는 5년, 성매매·성폭력·성희롱의 경우는 10년으로 한다. <개정 2022. 6. 8., 2023. 6. 13.>

④ 징계위원회의 구성, 징계의결 등 기타 절차상의 하자나 징계양정의 과다를 이유로 법원 또는 노동위원회에서 징계처분의 무효 또는 취소의 판결이나 결정을 한 때에는 제3항의 기간이 지나거나, 그 남은 기간이 3개월 미만인 경우에도 그 판결 또는 결정이 확정된 날부터 3월 이내에 다시 징계의결을 요구할 수 있다. <개정 2023. 6. 13.>

⑤ 감사원의 조사나 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관의 수사에 따라 징계 절차를 진행하지 못하여 제3항의 기간이 지나거나 그 남은 기간이 1개월 미만인 경우에는 제3항의 징계시효는 감사원의 조사나 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관의 수사의 종료 통보를 받은 날부터 1개월이 지난 날에 끝나는 것으로 본다. <신설 2023. 6. 13.>

제36조의2(징계부가금) ① 원장은 징계 사유가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 징계 외에 다음 각 호의 행위로 취득하거나 제공한 금전 또는 재산상 이득(금전이 아닌 재산상 이득의 경우에는 금전으로 환산한 금액을 말한다)의 5배 내의 징계부가금

부과 의결을 징계위원회에 요구하여야 한다.

1. 금전, 물품, 부동산, 향응 또는 그 밖에 「공무원 징계령」 제17

조의2제1항에서 정하는 재산상 이익을 취득하거나 제공한 경우

2. 다음 각 목에 해당하는 것을 횡령, 배임, 절도, 사기 또는 유용한
경우

가. 「국가재정법」에 따른 예산 및 기금

나. 「지방재정법」에 따른 예산 및 「지방자치단체 기금관리기본
법」에 따른 기금

다. 「국고금 관리법」 제2조제1호에 따른 국고금

라. 「보조금 관리에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 보조금

마. 「국유재산법」 제2조제1호에 따른 국유재산 및 「물품관리
법」 제2조제1항에 따른 물품

바. 「공유재산 및 물품 관리법」 제2조제1호 및 제2호에 따른 공유
재산 및 물품

사. 그 밖에 가목부터 바목까지에 준하는 것

② 징계위원회가 징계부가금 부과 의결을 요구받은 때에는 제1항에
서 규정한 범위 내에서 징계부가금의 부과 의결을 할 수 있다.

③ 징계위원회는 징계부가금 부과 의결을 하기 전에 징계부가금 부
과 대상자가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 다른 법률
에 따라 형사처벌을 받거나 변상책임 등을 이행한 경우(몰수나 추징
을 당한 경우를 포함한다) 또는 다른 법령에 따른 환수나 가산징수
절차에 따라 환수금이나 가산징수금을 납부한 경우에는 벌금, 변상

금, 몰수, 추징금, 환수금 또는 가산징수금에 해당하는 금액과 징계부가금의 합계액이 제1항에서 규정한 범위를 초과하지 아니하는 범위에서 징계부가금을 조정하여 부과를 의결하여야 한다.

④ 징계위원회는 징계부가금 부과 의결을 한 후에 징계부가금 부과 대상자가 형사처벌을 받거나 변상책임 등을 이행한 경우(몰수나 추징을 당한 경우를 포함한다) 또는 환수금이나 가산징수금을 납부한 경우에는 벌금, 변상금, 몰수, 추징금, 환수금 또는 가산징수금에 해당하는 금액과 징계부과금의 합계액이 제1항에서 규정한 범위를 초과하지 아니하는 범위에서 이미 의결된 징계부가금의 감면 의결 등의 조치를 하여야 한다.

[본조신설 2023. 6. 13.]

제37조(징계등 의결기간) 징계위원회는 징계의결요구서, 징계부가금 부과 의결 요구서, 징계부가금 감면 의결 요구서를 접수한 날부터 1월 이내에 징계에 관한 의결을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 1월에 한하여 그 기간을 연장할 수 있다. <개정 2023. 6. 13.>

[제목개정 2023. 6. 13.]

제38조(의결통보 및 집행)

[종전 제38조는 제40조의3으로 이동 <2023. 6. 13.>]

제39조(징계대상자의 진술) ① 징계위원회는 징계위원회의 개최일시 및 장소, 징계사유 등을 징계위원회 개최 10일 전에 징계대상자에게

통지하여 진술의 기회를 부여하여야 한다.

② 징계위원회는 징계대상자가 징계위원회에서 진술을 위한 출석을 원하지 않을 때에는 “서면진술서” 또는 “진술포기서”를 제출하게 할 수 있다.

③ 징계위원회는 징계대상자가 정당한 이유 없이 징계위원회에 참석하지 않거나 제2항의 규정에 의한 서면을 제출하지 않을 때에는 진술의 의사가 없는 것으로 간주하여 징계대상자의 진술 없이 징계의결을 할 수 있다.

④ 징계대상자는 자기에게 이익이 되는 사실을 입증하기 위하여 증인 또는 관계인의 심문을 신청할 수 있다.

⑤ 징계대상자는 방어권 보장 등을 위하여 대리인을 선임할 수 있으며, 대리인 선임에 관한 사항은 「행정절차법」 제12조를 준용한다. <신설 2023. 6. 13.>

제40조(징계등의 양정) 징계위원회가 징계 또는 징계부가금을 의결함에 있어서는 징계대상자의 평소品行, 근무성적, 보장원에 기여한 공적, 개선의 정, 징계사실에 이르게 된 동기, 기타 정상을 참작하여야 한다. 이때 징계양정의 기준에 관한 세부사항은 별표 3의 징계양정기준, 징계부가금의 부과 기준에 관한 세부사항은 별표 3의5 징계부가금 부과 기준에서 정하는 바에 따른다. 다만, 채용 비위자의 징계양정기준은 별표 4를 따른다. <개정 2019. 12. 30., 2023. 6. 13.>

[제목개정 2023. 6. 13.]

제40조의2(징계위원회의 의결) ① 징계위원회는 위원장을 포함한 재

적위원 3분의 2 이상의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

② 징계위원회 위원의 의견이 나뉘어 의결정족수에 이르지 못한 경우에는 의결정족수에 해당될 때까지 징계등 심의대상자에게 가장 불리한 의견에 차례로 유리한 의견을 더하여 가장 유리한 의견을 합의된 의견으로 본다.

[본조신설 2023. 6. 13.]

제40조의3(의결통보 및 집행) ① 징계위원회가 징계등(징계, 징계부가금 부과 또는 감면을 포함한다. 이하 같다) 의결을 한 때에는 지체 없이 징계등의 의결 결과를 원장에게 통보하여야 한다. <개정 2023. 6. 13.>

② 원장은 징계등의 의결 결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이를 집행하여야 한다. <개정 2023. 6. 13.>

[제38조에서 이동 <2023. 6. 13.>]

제41조(재심청구) ① 직원이 징계처분을 받고 불복이 있을 때에는 징계통지서를 받은 날부터 10일 이내에 원장에게 재심을 청구할 수 있다. 다만, 재심청구는 1회에 한한다.

② 원장은 재심청구가 있을 때에는 재심청구를 접수한 날부터 7일 이내에 징계위원회에 재심의를 요구하여야 하며, 징계위원회는 10일 이내에 재심의를 하여 그 결과를 원장에게 통보하여야 한다.

제42조(징계 등 처분기록의 말소) ① 징계처분을 받은 직원이 다음

각 호의 어느 하나에 해당 할 때에는 당해직원의 인사기록카드에 등재된 징계처분의 기록을 말소하여야 한다. <개정 2022. 6. 8.>

1. 징계처분의 집행이 종료된 날부터 다음의 기간이 경과한 때. 다만 징계처분을 받고 그 집행이 종료된 날부터 다음의 기간이 경과하기 전에 다른 징계처분을 받은 때에는 각각의 징계처분의 기간을 합산한 기간이 경과하여야 한다.

가. 강등·정직: 7년

나. 감봉: 5년

다. 견책: 3년

2. 법원 또는 노동위원회에서 징계처분의 무효 또는 취소의 판결이나 결정이 확정된 때

② 직위해제처분을 받은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 당해 직원의 인사기록카드에 등재된 직위해제처분의 기록을 말소한다.

1. 직위해제처분이 종료된 날부터 2년이 경과한 때. 다만, 직위해제처분을 받고 그 집행이 종료된 날부터 2년이 경과하기 전에 다른 직위해제 처분을 받은 때에는 각 직위해제처분마다 2년을 가산한 기간이 경과하여야 한다.

2. 법원 또는 노동위원회에서 직위해제처분의 무효 또는 취소의 판결이나 결정이 확정된 때

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 기록의 말소는 인사기록카드상의 당해 처분기록위에 말소된 사실을 표기하는 방법에 의한다. 다만, 제1항제2호 및 제2항제2호의 규정에 해당되고, 그 해당사유 발생일 이전에 징계 또는 직위해제처분을 받은 사실이 없는 때에는 당해사

실이 나타나지 않도록 인사기록카드를 재작성하여야 한다.

제8장 신분보장

제43조(의사에 반한 신분조치 금지) 직원은 형의 선고, 징계처분 또는 이 규정이 정하는 바에 의하지 아니하고는 그 의사에 반하여 휴직·강임 또는 면직당하지 아니한다.

제44조(당연퇴직) 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 당연 퇴직한다.

1. 제14조의 규정에서 정한 결격사유에 해당하는 경우
2. 제52조의 규정에서 정한 정년에 도달하는 경우
3. 사망하는 경우
4. 계약기간을 정하여 임용된 직원이 계약기간이 만료된 후 재임용되지 않았을 때

제45조(의원면직) ① 직원이 그 직을 사직하고자 할 때에는 퇴직예정일 1개월 전에 사직원을 제출하여 원장의 승인을 받아야 한다. 다만, 긴급한 사유나 직무수행에 차질이 없다고 인정되는 경우에는 그 기간을 단축할 수 있다.

② 원장은 제1항에 따라 의원면직을 신청한 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 의원면직을 허용하여서는 아니 된다.

1. 비위와 관련하여 조사, 수사 또는 재판 중인 때
2. 내부감사 및 외부감사 기관에서 감사결과 중징계 처분을 요구하

거나, 징계위원회 등에 중징계의결 요구된 때

- ③ 제2항에 따라 면직이 제한된 사람에 대하여는 해당 직무에서 배제할 수 있고, 수사 결과 등에 따라 그에 상응하는 징계를 한다.

제46조(직권면직) ① 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당될 때에는 원장은 인사위원회의 심의를 거쳐 직권으로 면직시킬 수 있다. 다만, 제2호에 해당되는 경우에는 제39조의 규정에 의한 진술절차 및 징계위원회의 심의를 거쳐 행한다. <개정 2023. 6. 13.>

1. 제47조 제1항 제2호에 따라 휴직된 자가 2년이 경과하여도 완치되지 아니하여 「산업재해보상보험법」에 따라 일시보상을 받은 때
2. 제49조 제3항에 따라 대기명령을 받은 자가 그 기간 중 직무수행 능력, 근무성적 또는 근무태도의 향상을 기대하기 어렵다고 인정되어 직위를 부여받지 못한 때
3. 개인성과평가 결과 3회 이상 연속하여 최하위 등급으로 평가되었을 때
<개정 2024. 12. 24.>
4. 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등에 따라 폐직 또는 과원이 되었을 때
5. 휴직기간의 만료 또는 휴직사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없을 때
6. 징병검사, 입영 또는 소집의 명령을 받고 정당한 이유 없이 이를 기피하거나 군복무를 위하여 휴직 중에 있는 자가 군복무 중 군무를 이탈하였을 때

7. 직원이 고의 또는 과실로 채용비리 등 중대한 사고를 발생시켰을 때
8. 채용비리 등 부정한 방법에 의하여 임용되었을 때
9. 채용비위, 성비위로 검찰에 의해 기소되었을 때

② 제1항제4호에 따라 직원을 면직시킬 때에는 「근로기준법」에 정한 기준 및 절차 등에 따라 실시하여야 한다.

③ 기관장은 제1항제8호의 부정한 방법으로 임용되었으나 부정에 직접 가담하지 아니한 자를 면직시킬 경우에는 필요시 징계위원회의 동의를 거칠 수 있다.

④ 제1항제5호에 따른 직권면직일은 휴직기간 만료일의 다음날 또는 휴직사유 소멸일의 다음날로 한다. <신설 2023. 6. 13.>

제47조(휴직) ① 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 원장은 본인의 의사에도 불구하고 소정기간 휴직을 명하여야 한다.

1. 「병역법」에 의한 군복무를 필하기 위하여 징집 또는 소집되었을 경우에는 제대 후 복귀 일까지
2. 업무로 인한 재해로 60일 이상의 병가를 얻어 업무를 담당할 수 없을 경우에는 2년 이내
3. 신체정신상의 장애로 장기요양을 요할 경우에는 1년 이내
4. 천재지변 또는 전지사변이나 기타의 사유로 인하여 생사 또는 소재가 불명하게 되었을 때에는 3월 이내
5. 기타 법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 되었을 때에는 동 법률이 정한 기간

② 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 경우에 원장은 소정기간 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제2호 및 제3호의 경우에는 휴직을 명하여야 한다. <개정 2022. 6. 8.>

1. 외국의 대학이상의 교육기관 또는 이에 상당하는 연구기관에 개인의 자격으로 유학하게 된 때에는 2년 이내(학위취득 등 부득이한 사유가 인정되는 경우에는 2년의 범위 내에서 연장할 수 있음)
2. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」에 의거 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀(이하 가족이라 한다)의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 휴직(이하 “가족돌봄휴직”이라 한다)의 경우 연간 90일 이내. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우 정상적인 사업운영에 중대한 지장을 초래하는 경우, 본인 외에도 조부모의 직계비속 또는 손자녀의 직계존속이 있는 경우 등 「남녀고용평등법」 시행령 제16조의3에서 정하는 경우에는 휴직을 명하지 않을 수 있음
3. 「남녀고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법」에 의거 임신중인 여성 직원이 모성을 보호하려는 경우, 남성 직원이 고용노동부령으로 정하는 유산, 조산 등 위험이 있는 임신 중인 배우자를 돌보려고 하는 경우, 또는 직원이 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양자녀 포함)를 양육하기 위하여 휴직을 신청하는 경우 자녀 각 1인에 대하여 3년 이내 <개정 2026. 9. 22.>

가. 삭제 <2024. 7. 4.>

나. 자녀 1인에 대한 육아휴직은 3회에 나누어 사용할 수 있음. 이

경우 임신 중 사용한 육아휴직 횟수(최대 2회 분할 가능), 또는 제2항제5호에 따른 육아휴직을 사용한 횟수는 분할 횟수에 포함하지 아니함. <개정 2024. 12. 24., 2026. 9. 22.>

다. 출산한 직원의 경우에는 별도의 신청 없이 1년의 휴직을 명하여야 함(이하, 자동육아휴직제). 다만, 사적인 이유로 휴직을 원하지 않는 경우에는 예외로 함

라. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」에 의거 직원이 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀가 소속된 기관의 휴원, 휴교, 방학 및 자녀의 질병 등 고용노동부령으로 정하는 사유로 자녀를 양육하기 위하여 육아휴직을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 육아휴직 신청이 집중될 수 있는 방학기간에 한정하여 근로자가 신청한 시기에 육아휴직을 사용하게 하는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 근로자와 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다. 또한, 1년에 1회에 한정하여 주 단위로 사용할 수 있고, 그 기간은 1주 또는 2주로 한다. 다만, 해당 기간은 제2항제3호에 따른 육아휴직 기간에 포함한다. <신설 2026. 9. 22.>

4. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조제2항에 따라 다음의 각호의 어느 하나에 해당할 때에는 자녀 각 1인에 대하여 6개월 이내에서 추가로 육아휴직을 사용할 수 있음
<개정 2024. 12. 24.>

가. 같은 자녀를 대상으로 부모가 모두 육아휴직을 각각 3개월 이상

사용한 경우의 부 또는 모

나. 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 부 또는 모

다. 고용노동부령으로 정하는 장애아동의 부 또는 모

5. 초과정원 해소 등을 위해 필요하고 본인이 무급휴직을 원할 때에는 2년 이내

6. 외국에서 근무·유학하게 되는 배우자를 동반하게 된 때에는 2년 이내

7. 기타 일신상의 사유로 직무를 수행할 수 없을 때

③ 휴직자는 휴직기간 중 거주지 변동 등의 사유가 있을 때에는 보장원에 그 사실을 알려야 한다.

제48조(휴직의 효력 및 복직) ① 휴직중인 직원은 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못한다.

② 휴직중인 자는 그 휴직사유가 소멸한 경우에는 소멸한 날부터 30일 이내에, 휴직기간이 만료될 경우에는 특별한 사유가 없는 한 만료일 15일 전까지 복직신고를 하여야 한다.

③ 제2항에 의하여 복직 신고한 자에 대하여 원장은 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 복직을 명하여야 한다.

④ 원장은 제47조 제2항 제3호 휴직을 마친 후에는 휴직 전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다.

<신설 2024. 12. 24.>

제49조(직위의 해제) ① 원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 인사위원회의 의결을 거쳐 직위를 해제할 수 있다.

<개정 2023. 6. 13.>

1. 징계의결 요구 중에 있는 자
2. 형사사건으로 기소된 자(약식명령이 청구된 자는 제외한다)
3. 직무수행능력이 현저히 부족하거나 근무성적 또는 근무태도가 극히 불량한 자
4. 금품비위, 성범죄, 채용비위 등 「공무원임용령」 제60조에서 정하는 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 자로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자. 다만, 직원이 채용비위에 연루되어 수사의뢰되거나 징계 의결이 요구된 경우에는 해당 직원을 업무에서 즉시 배제하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의하여 직위를 해제한 경우 그 사유가 소멸된 때에는 원장은 지체 없이 직위를 부여하여야 한다.

③ 제1항제3호의 규정에 의하여 직위해제 된 자에 대하여는 3월 이내의 기간을 정하여 대기를 명하여야 한다.

④ 제3항의 규정에 의하여 대기명령을 받은 자에 대하여는 근무수행능력회복, 근무성적향상, 근무태도개선 등을 위한 교육훈련, 특별한 연구과제의 부여 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제50조(채용비리 피해자 구제) ① 원장은 부정행위로 인하여 채용단계에서 불이익을 받은 자에 대하여 즉시 채용을 하거나 새로운 응시 기회를 부여하는 방법으로 구제 하여야 한다.

② 제1항에 의한 절차 및 방법 등에 대한 세부적인 사항은 따로 정

한다.

제51조(강임) ① 원장은 직제 또는 정원의 조정 또는 예산 감소로 강임시킬 필요가 있을 경우에는 인사위원회의 의결을 거쳐 강임할 수 있다.

② 직원을 강임할 때에는 바로 하위직급으로 임용하는 것을 원칙으로 한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 강임된 자는 상위직급에 결원이 있는 경우, 우선 승진 임용할 수 있다.

제52조(정년퇴직) ① 직원의 정년은 만 60세로 한다. <개정 2023. 1. 12.>

② 제1항에 따라 직원의 정년이 도달한 날이 1월에서 6월 사이에 있는 경우에는 6월 30일에, 7월에서 12월 사이에 있는 경우에는 12월 31일에 각각 당연 퇴직하는 것으로 한다. <개정 2023. 1. 12.>

③ 보장원은 직원이 정년에 도달하기 이전에 임금피크제를 시행하고, 임금피크제 운영에 대한 세부사항은 원장이 별도로 정한다.

제53조(명예퇴직) ① 만 20년 이상 보장원에서 재직한 직원으로서 정년 잔여기간이 1년 이상 3년 미만인 직원은 본인의 신청에 따라 인사위원회의 심의를 거쳐 명예퇴직 할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 명예퇴직 하는 직원에 대하여는 「보수규정」에서 정하는 바에 따라 별도의 명예퇴직수당을 지급할 수 있다.

③ 제1항의 규정에 의한 명예퇴직 신청자 중 다음 각 호의 하나에 해당하는 자는 명예퇴직 할 수 없다.

1. 임원으로 임명되어 퇴직하는 자

2. 제17조의 규정에 의한 계약기간 중에 퇴직하는 자
3. 퇴직신청일 현재 징계의결요구중인 자
4. 퇴직신청일 현재 징계처분, 직위해제 중에 있는 자
5. 사망 또는 정년퇴직하는 자
6. 기타 인사위원회에서 명예퇴직이 부적절하다고 의결한 자

제54조(개방형 직위)

[중 전 제54조는 제17조로 이동 <2023. 6. 13.>]

제9장 기타

제55조(인사기록) 원장은 직원의 경력, 근무상황 및 기타 인사관리상의 제반기록을 작성 유지하여야 한다.

제56조(규칙) 이 규정의 시행을 위해 그 밖에 필요한 세부사항은 원장이 별도로 정한다.

제57조(인턴직원)

[중 전 제57조는 제17조의4로 이동 <2023. 6. 13.>]

부칙<2019. 7. 16.>

제1조(시행일) 이 규정은 보건복지부 장관의 승인을 받은 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 제52조의 규정에도 불구하고 (재)중앙입양원 경영기

획국장은 채용 당시의 근로계약에 따라 2020년 4월 16일까지 근무한다.

제3조(기존 위탁기관 직원 채용에 관한 특례) 보장원 설립 당시 「정관」 제4조제1항 각 호에 해당하는 사업(또는 기관의 운영)을 위탁받아 운영 중인 기관이 있는 경우, 그 기관에서 해당사업에 종사하는 직원은 제13조제1항 단서에 따라 소정의 절차를 거쳐 특별채용을 실시할 수 있다.

부칙<2019. 12. 30.>

제1조(시행일) 이 규정은 보건복지부 장관의 승인을 받은 날부터 시행한다.

제2조(기존 위탁기관 직원의 승진에 대한 경과조치) 보장원 설립 당시 「정관」 제4조제1항 각 호에 해당하는 사업(또는 기관의 운영)을 위탁받아 운영 중인 기관에 종사하는 직원이 특별채용된 경우 제26조와 제27조에도 불구하고 승진을 실시할 수 있다.

부칙<2020. 12. 31.(직제규정)>

제1조(시행일) 이 규정은 보건복지부장관의 승인을 받은 날부터 시행한다.

제2조(다른 규정의 개정) ① 「인사규정」 일부를 다음과 같이 개정

한다.

제6조제1항의 “팀장급”을 “3급”으로 한다.

제6조제3항의 “팀”을 “부서”로 한다.

제34조제5항의 “팀”을 “부서”로 한다.

② 「기부금품 조성 및 운영규정」의 일부를 다음과 같이 개정한다.

[별지 제3호서식]의 “팀장”을 “부장”으로 한다.

부칙<2022. 6. 8.>

제1조(시행일) 이 규정은 보건복지부장관의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부칙<2023. 1. 12.>

제1조(시행일) 이 규정은 보건복지부장관의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부칙<2023. 6. 13.>

제1조(시행일) 이 규정은 보건복지부장관의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부칙<2024. 7. 4.>

제1조(시행일) 이 규정은 보건복지부장관의 승인을 받은 날부터 시행

한다.

부칙<2024. 12. 24.>

제1조(시행일) 이 규정은 보건복지부장관의 승인을 받은 날부터 시행한다. 다만, 규정 제47조에 관한 사항은 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 개정안 시행일인 2025. 2. 23.부터 적용한다.

부칙<2026. 5. 11.(정관)>

제1조(시행일) 이 규정은 「정관」 제5호 부칙 제3조(다른 규정의 개정)에 따라 기관 명칭을 변경하며, 2026년 5월 12일부터 시행한다.

부칙<2026. 9. 22.>

제1조(시행일) 이 규정은 보건복지부장관의 승인을 받은 날부터 시행한다. 다만, 규정 제47조제2항제3호에 관한 사항은 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 개정안 시행일인 2026. 9. 18.부터 적용한다.

[별표 1]

직원 임용자격 기준표

직급	경력 및 자격기준
1급	1. 국가 또는 지방공무원 4급직 이상에 재직한 자 2. 국가 또는 지방공무원 5급에 5년 이상 재직한 자 3. 공공기관 또는 정부투자기관에서 1급 상당직으로 재직한 자 4. 사회복지 관련 기관 또는 임용예정부서 관련 업무 분야에서 15년 이상 근무한 자로서 부장급 이상의 경력이 있는 자 5. 그 밖에 이와 동등이상의 자격이 있다고 인정되는 자
2급	1. 국가 또는 지방공무원 5급직 이상에 재직한 자 2. 국가 또는 지방공무원 6급에 5년 이상 재직한 자 3. 공공기관 또는 정부투자기관에서 2급 상당직으로 재직한 자 4. 사회복지 관련 기관 또는 임용예정부서 관련 업무 분야에서 11년 이상 근무한 자로서 관리자 경력이 있는 자 5. 그 밖에 이와 동등이상의 자격이 있다고 인정되는 자
3급	1. 국가 또는 지방공무원 6급직 이상에 재직한 자 2. 국가 또는 지방공무원 7급에 5년 이상 재직한 자 3. 공공기관 또는 정부투자기관에서 3급 상당직으로 재직한 자 4. 사회복지 관련 기관 또는 임용예정부서 관련 업무 분야에서 7년 이상 근무한 자로서 관리자 경력이 있는 자 5. 그 밖에 이와 동등이상의 자격이 있다고 인정되는 자
4급	1. 국가 또는 지방공무원 7급직 이상에 재직한 자 2. 국가 또는 지방공무원 8급에 3년 이상 재직한 자 3. 공공기관 또는 정부투자기관에서 4급 상당직으로 재직한 자 4. 사회복지 관련 기관 또는 임용예정부서 관련 업무 분야에서 4년 이상 근무한 자 5. 그 밖에 이와 동등이상의 자격이 있다고 인정되는 자
5급	1. 국가 또는 지방공무원 8급직 이상에 재직한 자 2. 국가 또는 지방공무원 9급에 2년 이상 재직한 자 3. 공공기관 또는 정부투자기관에서 5급 상당직으로 재직한 자 4. 사회복지 관련 기관 또는 임용예정부서 관련 업무 분야에서 2년 이상 근무한 자 5. 그 밖에 이와 동등이상의 자격이 있다고 인정되는 자
6급	해당 직무를 수행할 수 있다고 인정되는 자

[별표 2]

경력환산 기준표

경력	환산율
1. 국가공무원 또는 지방공무원 경력 2. 「사회복지사업법」 상에 규정된 관련 법인, 기관 및 시설 등의 재직 경력 3. 임용되는 직종 및 업무와 동일한 직종 및 업무에 종사한 경력 4. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 근무경력 5. 군복무 경력	100%
1. 「사립학교법」에 따른 교직원 근무경력 2. 정부투자기관 등 그 밖의 공공단체 근무경력	80%
1. 주식회사 등의 기업체 경력 2. 일반 사회단체 또는 일반법인체 경력	70%

※ 이 기준에 예시되지 않은 경력 등에 대하여는 해당 직무기관의 규모, 성격과 근무 경력의 내용정도에 따라 이 기준을 참작하여 인사위원회의 의결을 거쳐 비율을 정한다.

※ 경력을 산정함에 있어 경력과 경력이 중복될 때에는 그 중 유리한 경력 하나에 대해서만 산입한다.

[별표 3] <개정 2023. 6. 13., 2024. 7. 4.>

징계양정기준

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고, 경과실인 경우
1. 성실의무 위반				
가. 「인사규정」 제36조의2 제1항제2호에 해당하는 비위(자목에 따른 비위는 제외한다)	파면	파면-해임	해임-강등	정직-감봉
나. 직권남용으로 타인 권리침해	파면	해임	강등-정직	감봉
다. 부작위· 직무태만 (리목에 따른 소극행정은 제외한다) 또는 회계 질서 문란	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
라. 「적극행정 운영규정」 제2조제2호에 따른 소극행정	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
마. 「인사규정」 제36조의 2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 비위를 신고하지 않거나 고발 하지 않은 행위	파면-해임	강등-정직	정직-감봉	감봉-견책
바. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조에 따른 부정청탁	파면	해임-강등	정직-감봉	견책
사. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제6조에 의한	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책

부정청탁에 따른 직무 수행				
아. 「보수규정」 제14조에 따른 성과상여금을 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우	파면-해임	강등-정직	정직-감봉	감봉-견책
자. 「보수규정」 제19조에 따른 수당 또는 「여비지급 규칙」에 따른 여비를 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우	별표 3의1과 같음			
차. 「임직원 행동강령」 제23조에 따른 부당한 행위	파면	파면-해임	강등-정직	감봉
카. 성 관련 비위 또는 「임직원 행동강령」 제23조에 따른 부당한 행위를 은폐하거나 필요한 조치를 하지 않은 경우	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
타. 성 관련 비위 피해자 등에게 2차 피해를 입힌 경우	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
파. 직무상 비밀 또는 미공개 정보를 이용한 부당행위	파면	파면-해임	강등-정직	정직-감봉
하. 기타	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
2. 복종의무 위반				
가. 지시사항 불이행으로 업무추진에 중대한 차질을 준 경우	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
나. 기타	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
3. 직장 이탈 금지 위반				
가. 집단행위를 위한 직장 이탈	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
나. 무단결근	파면	해임-강등	정직-감봉	견책

다. 기타	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
4. 친절·공정의 의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
5. 비밀 업무의 의무 위반				
가. 비밀의 누설·유출	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
나. 개인정보 부정이용 및 무단유출	파면-해임	해임-강등	정직	감봉-견책
다. 비밀 분실 또는 해킹 등에 의한 비밀 침해 및 비밀유기 또는 무단 방치	파면-해임	강등-정직	정직-감봉	감봉-견책
라. 개인정보 무단조회·열람 및 관리 소홀 등	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
마. 그 밖의 보안관계 법령 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
6. 청렴의무 위반	별표 3의2와 같음			
7. 품위유지의 의무 위반	별표 3의3과 같음			
가. 성 관련 비위	별표 3의4와 같음			
나. 음주운전				
다. 우월적 지위 등을 이용하여 다른 임직원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위	파면-해임	강등-정직	정직-감봉	감봉-견책
라. 기타	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
8. 영리 업무 및 겸직금지 의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
9. 정치운동 금지 위반	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
10. 집단행위의 금지 위반	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
※ 비고 1. 제1호가목의 비위와 같은 호 자목의 비위가 경합하는 경우에는 제1호가목의 징계기준을 적용한다. 2. 제1호다목에서 “부작위”란 공직자가 상당한 기간 내에 이행해야 할 직무상 의무가 있는데도 이를 이행하지 아니하는 것을 말한다. 3. 제1호타목에서 “피해자 등”이란 성 관련 비위 피해자와 그 배우자, 직계 친족, 형제자매 및 해당 피해 발생 사실을 신고한 사람을 말하고, “2차 피해”란 「성희롱·성폭력 예방지침」 제9조제1항 각 호의 불리한 처우의 어느 하나에 해당하는 피해를 입는 것을 말하며, 2차 피해가 성 관련 비위에 해당하는 경우에는 제7호가목을 적용한				

다.

4. 제1호파목에서 “직무상 비밀 또는 미공개정보를 이용한 부당행위”란 다음 각 목의 행위를 말한다.

가. 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속된 기관의 미공개정보(재물 또는 재산상 이익의 취득 여부의 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 같다)를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 재물 또는 재산상의 이익을 취득하게 하는 행위

나. 다른 직원으로부터 직무상 비밀 또는 소속된 기관의 미공개정보임을 알면서도 제공받거나 부정한 방법으로 취득한 직원이 이를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하는 행위

다. 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속된 기관의 미공개정보를 사적 이익을 위하여 이용하거나 제3자로 하여금 이용하게 하는 행위

5. 제7호다목에서 “우월적 지위 등을 이용하여 다른 임직원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위”란 임직원이 자신의 우월적 지위나 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다음 각 목의 사람에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 말한다.

가. 다른 임직원

나. 임직원 자신이 소속된 기관, 그 기관의 소속 기관 및 산하기관의 직원

다. 「임직원 행동강령」에 따른 직무관련자(직무관련자가 법인 또는 단체인 경우에는 소속 직원을 말한다)

[별표 3의1] <신설 2023. 6. 13.>

초과근무수당 및 여비 부담수령 징계기준

비위의 유형	부당수령 금액	비위의 정도 및 과실 여부	
		비위의 정도가 약하고 과실인 경우	비위의 정도가 심하거나, 고의가 있는 경우
「보수규정」 제19조에 따른 수당 또는 「여비지급규칙」에 따른 여비를 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우	100만원 미만	정직-견책	파면-정직
	100만원 이상	강등-감봉	파면-강등
※ 비고 1. 부당수령 금액은 해당 비위로 취득한 총 금액을 말한다. 2. 비위의 정도 및 과실 여부는 해당 비위의 동기, 경위, 방법 및 행위 정도 등으로 판단한다.			

청렴의 의무 위반 징계기준

비위의 유형	금품·향응 등 재산상 이익	100만원 미만		100만원 이상
		수동	능동	
1. 위법·부당한 처분과 직접적인 관계없이 금품·향응 등 재산상 이익을 직무관련자 또는 직무 관련 임직원으로부터 받거나 직무 관련 임직원에게 제공한 경우		강등-감봉	해임-정직	파면-강등
2. 직무와 관련하여 금품·향응 등 재산상 이익을 받거나 제공하였 으나, 그로 인하여 위법·부당한 처분을 하지 아니한 경우		해임-정직	파면-강등	파면-해임
3. 직무와 관련하여 금품·향응 등 재산상 이익을 받거나 제공하고, 그로 인하여 위법·부당한 처분을 한 경우		파면-강등	파면-해임	파면
※ 비고 1. "금품·향응 등 재산상 이익"이란 「인사규정」 제36조의2제1항제1호에 따른 금전, 물품, 부동산, 향응 또는 그 밖에 「공무원 징계령」 제17조의2제1항에서 정하는 재산상 이익(금전이 아닌 재산상 이득의 경우에는 금전으로 환산한 금액을 말한다)을 말한다. 2. "직무관련자"와 "직무관련임직원"이란 「임직원 행동강령」 제2조제1호에 따른 직무관련자와 같은 조 제2호에 따른 직무관련임직원을 말한다.				

성 관련 비위 징계기준

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실 이거나, 비위 의 정도가 약 하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
1. 성폭력범죄				
가. 미성년자 또는 장애인 대상 성폭력 범죄	파면	파면-해임	해임-강등	강등
나. 업무상 위력 등에 의한 성폭력범죄	파면	파면-해임	해임-강등	강등-정직
다. 공연(公然)음란행위	파면	파면-해임	강등-정직	감봉
라. 통신매체를 이용한 음란행위	파면	파면-해임	강등-정직	감봉
마. 카메라 등을 이용한 촬영 등 행위	파면	파면-해임	강등-정직	감봉
바. 가목부터 마목까지 외의 성폭력범죄	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
2. 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
3. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 성매매	파면-해임	해임-강등	정직-감봉	견책

※ 비고

1. 제1호에서 “성폭력범죄”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄를 말한다.
2. 제1호나목에서 “업무상 위력 등”이란 업무, 고용이나 그 밖의 관계로 인하여 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력을 행사한 경우를 말한다.
3. 제1호라목에서 “통신매체를 이용한 음란행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제13조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.
4. 제1호마목에서 “카메라 등을 이용한 촬영 등 행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.

음주운전 징계기준

음주운전 유형			처리기준	비고
최초 음주운전을 한 경우	혈중알코올농도가 0.08퍼센트 미만인 경우		정직 - 감봉	1. "음주운전"이란 「도로교통법」 제44조제1항을 위반하여 음주운전을 한 것을 말한다. 2. "음주측정 불응"이란 「도로교통법」 제44조제2항을 위반하여 음주측정에 불응한 것을 말한다. 3. "운전업무 관련 직원"이란 운전을 주요 업무로 하는 직원을 말한다. 다만, 운전업무 관련 직원이 음주운전을 하였더라도 운전면허취소나 운전면허정지 처분을 받지 않은 경우에는 혈중알코올농도에 따른 징계 처리기준을 적용한다. 4. 음주운전 횟수를 산정할 때에는 행정안전부령 제253호 공무원 징계령 시행규칙 일부개정령의 시행일인 2011년 12월 1일 이후 행한 음주운전부터 산정한다.
	혈중알코올농도가 0.08퍼센트 이상 0.2퍼센트 미만인 경우		강등 - 정직	
	혈중알코올농도가 0.2퍼센트 이상인 경우		해임 - 정직	
	음주측정 불응의 경우		해임 - 정직	
2회 음주운전을 한 경우			파면 - 강등	
3회 이상 음주운전을 한 경우			파면 - 해임	
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전을 한 경우			강등 - 정직	
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우			파면 - 강등	
음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	상해 또는 물적 피해의 경우		해임 - 정직	
	사망사고의 경우		파면 - 해임	
	사고 후 「도로교통법」 제54조제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우	물적 피해 후 도주한 경우	해임 - 정직	
		인적 피해 후 도주한 경우	파면 - 해임	
운전업무 관련 직원이 음주운전을 한 경우	면허취소 처분을 받은 경우		파면 - 해임	
	면허정지 처분을 받은 경우		해임 - 정직	

징계부가금 부과 기준

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
1. 「인사규정」 제36조의2제1항 제1호의 행위	금품비위 금액등의 4 ~ 5배	금품비위 금액등의 3 ~ 4배	금품비위 금액등의 2 ~ 3배	금품비위 금액등의 1 ~ 2배
2. 「인사규정」 제36조의2제1항 제2호의 행위	금품비위 금액등의 3 ~ 5배	금품비위 금액등의 2 ~ 3배	금품비위 금액등의 2배	금품비위 금액등의 1배
※ 비고 1. "금품비위금액등"이란 「인사규정」 제36조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로 취득하거나 제공한 금전 또는 재산상 이득(금전이 아닌 재산상 이득의 경우에는 금전으로 환산한 금액을 말한다)을 말한다. 2. 징계부가금 배수는 정수(整數)를 기준으로 한다. 다만, 징계부가금 감면 의결의 경우에는 정수로 하지 아니할 수 있다. 3. 「인사규정」 제36조의2제1항제1호의 행위가 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조제2항을 위반한 경우로서 그 비위의 정도가 약하고 경과실인 경우에는 금품비위금액 등의 2배의 징계부가금을 부과한다.				

[별표 4] 채용비위자 징계양정 기준 <신설 2019. 12. 30.>

채용비위자 징계양정 기준

□ 채 용

구 분 비위유형	관련자가 채용되지 않은 경우		관련자가 채용된 경우
응시·자격 요건 미확인 ¹⁾	경과실 주의·경고	고의·중과실 경징계	중징계
전형단계별 점수부여 부적정	경과실 주의·경고	고의·중과실 경징계, 중징계	중징계
채용공고 후 응시·자격 요건 임의(변경절차 미이행)변경	경징계		중징계
채용절차 ²⁾ 미준수	절차 미준수 경징계	주요절차 ³⁾ 미준수 중징계	중징계

구 분 비위유형	경과실	고의·중과실
최종합격자의 부당결정	경징계	중징계
임용전 결격사유 미확인 ⁴⁾	경징계	중징계

* 징계시효(5년)내 3회 이상 채용비위를 행한 경우에는 가중처분할 수 있음(예 : 견책 → 감봉)

** 위 비위유형에 해당하지 않는 경우 위 기준을 참고하여 결정

□ 정규직 전환

구 분 비위유형	경과실	고의·중과실
최초 채용 및 정규직 전환 모두 부정채용 ⁵⁾	중징계	
(정규직 전환과정에 규정위반은 없으나) 비정규직 최초 채용에 절차위반 또는 부정채용	경징계	중징계
정규직 전환 기준절차 미준수, 전환대상자 선정 부적정	경징계	중징계
전환평가 과정 ⁶⁾ 의 부적정	경징계	중징계

1) 응시·자격요건 미확인 : 학위·자격증·경력·연령 등 채용요건에 대한 미확인

2) 관계 법령, 상위 지침, 기관자체 인사규정상 채용기준 또는 절차

3) 채용공고, 서류·면접 전형위원 구성, 위원 제척·회피 규정의 준수, 전형단계별 합격인원의 결정 등 합격자나 응시자의 평정순위가 바뀔 수 있는 채용절차를 말함

4) 관계 법령상 확인이 불가능한 경우(직원 범죄사실 조회 등)는 징계기준 적용 제외

5) 재직자/친인척(배우자, 4촌 이내의 혈족과 인척) 특혜, 부정청탁, 상관 지시 등 부정채용이 비정규직 최초 채용 및 정규직 전환과정에서 드러난 경우

6) 정규직 전환 평가의 기초자료가 되는 근무성적평가, 성과평가 등의 부적정 포함

의 결 서

제 차 국가아동권리보장원 인사위원회

년 월 일		의안번호	제 호
건 명			

1. 일 시 :
2. 장 소 :
3. 출석현황 : 재적위원 명, 출석위원 명
 - 가. 출석위원 :
 - 나. 결석위원 :
 - 다. 기타 참석자 :
4. 안건 심의결과

안건번호	안건	심의결과

년 월 일

국가아동권리보장원

위원장	(인)
위원	(인)
위원	(인)
위원	(인)
위원	(인)
위원	(인)
위원	(인)

회 의 록

제 차 인사위원회

1. 일 시 :
2. 장 소 :
3. 출석현황 : 재적위원 명, 출석위원 명, 불참위원 명
4. 기 록 자 :
5. 안 건 :

년 월 일

국가아동권리보장원

위원장	(인)
위원	(인)
위원	(인)
위원	(인)
위원	(인)
위원	(인)
위원	(인)

의안번호	제 호	안 건	

인 사 위 원 회 서 면 의 결 서

안 건 명 :

의결주문 :

제안이유 :

위 안건을 인사규정 제9조에 의하여 서면으로 인사위원회의 동의를 얻어 집행하고자 하오니, 동의 여부를 아래에 표기하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

위원장 (인)

직 명	성 명	동 의 여 부		서명
		찬 성	반 대	

(2쪽)

제 시 의 견 서	
위 원 명	의 견 내 용

(☐ 인사, ☐ 징계) 위원 기피신청서

☐ 안전번호 :

☐ 안 건 명 :

☐ 위 원 명 :

☐ 기피사유 :

본인은 국가아동권리보장원 (☐ 인사, ☐ 징계)위원회에서 상기와 같은 사유로
위 위원에 대한 기피를 신청합니다.

20 년 월 일

소 속 :

성 명 : (서명)

(인사, 징계)위원장 귀하

(☐ 인사, ☐ 징계) 위원 회피신청서

☐ 안전번호 :

☐ 안 건 명 :

☐ 심의대상 :

☐ 회피사유 :

본인은 국가아동권리보장원 (☐ 인사, ☐ 징계)위원회에서 상기와 같은 사유로
위 심의대상자에 대한 회피를 신청합니다.

20 년 월 일

소 속 :

성 명 : (서명)

(인사, 징계)위원장 귀하